

<제3장 임금·제4절 임금지급의 원칙>

I. 서설

1. 의의

- 임금지급의 원칙이란 근로기준법 제43조 이하에 규정된 사용자가 근로자에게 임금을 지급할 때 반드시 준수해야 할 방법적 규율을 말한다. 이는 통화불, 직접불, 전액불, 정기불의 네 가지 원칙으로 구성된다. 이 원칙들은 근로계약이나 노사 합의를 통해서도 함부로 배제하거나 근로자에게 불리하게 변경할 수 없는 강행규정적 성격을 갖는다.

2. 취지

- 임금지급의 원칙은 근로자의 생존권 보장과 경제적 생활의 안정을 도모하는 데 주된 취지가 있다. 임금은 근로자 및 그 가족의 생계를 유지하는 유일한 수단인 경우가 많으므로, 임금이 확실하고 안정적이며 적절한 방법으로 지급되도록 법이 개입하는 것이다. 구체적으로, 통화불의 원칙은 임금 가치의 안정성을 보장하고, 직접불 및 전액불의 원칙은 중간 착취 및 임금 남용으로부터 근로자를 보호하며, 정기불의 원칙은 근로자 생활의 계획성을 확보하게 한다. 결론적으로, 이 원칙들은 근로자의 임금채권 보호라는 공법적 목적을 갖는다.

II. 임금지급의 방법

1. 통화불의 원칙

- 통화불의 원칙은 임금은 반드시 대한민국에서 강제 통용력이 있는 통화(현금)로 지급되어야 한다는 원칙이다.

(1) 의의

- 이 원칙은 현물, 어음, 주식, 상품권 등 통화 외의 것으로 임금을 지급하는 것을 금지한다. 이는 근로자에게 임금의 가치를 확실하게 보장하고, 사용자가 자신의 생산품 등으로 임금을 대신하여 지급함으로써 근로자의 생활을 침해하는 것을 방지하기 위함이다.

(2) 예외

- 통화불의 원칙은 다음의 두 가지 경우에 한하여 예외가 인정된다. 첫째, 법령 또는 단체협약에 특별한 규정이 있는 경우에는 통화 외의 것으로 지급할 수 있다. 둘째, 임금 전액이 아닌 일부 공제의 경우에는 법령 또는 단체협약의 규정이 있는 경우 예외가 인정된다. 다만, 근로자의 동의만으로는 통화불의 원칙 예외가 될 수 없다. 또한, 근로자의 요청이 있고 근로자의 자유로운 사용이 보장되는 경우에는 예외적으로 근로자의 예금계좌로 임금을 이체하는 것(계좌이체)은 통화불의 원칙에 위배되지 않는다고 본다.

2. 직접불의 원칙

- 직접불의 원칙은 임금은 반드시 근로자 본인에게 직접 지급되어야 한다는 원칙이다.

(1) 의의

- 이 원칙은 근로자 본인이 아닌 대리인, 근로자의 친족, 채권자 등 제3자에게 임금을 지급하는 것을 금지한다. 이는 중간 착취를 방지하고, 근로자가 자신의 임금을 자유롭게 처분할 권리를 보장하며, 임금의 지급 확실성을 확보하기 위함이다.

(2) 예외

- 직접불의 원칙에는 원칙적으로 예외가 없다. 근로자가 임금 채권을 타인에게 양도하거나, 임금 지급을 위임하는 경우에도 사용자는 근로자 본인에게 지급해야 하며, 제3자에게 지급하더라도 이는 유효한 임금 지급으로 볼 수 없다는 것이 판례의 태도이다. 다만, 근로자가 사망하여 임금 채권이 상속인에게 승계된 경우 상속인에게 지급하는 것은 예외로 본다.

3. 전액불의 원칙

- 전액불의 원칙은 사용자가 근로자에게 임금의 전액을 지급해야 하며, 임금의 일부를 공제하는 것은 원칙적으로 금지된다는 원칙이다.

(1) 의의

- 이 원칙은 사용자가 임금에서 각종 채무액이나 손해배상액 등을 상계하거나 공제하는 것을 금지하여, 근로자의 실질적인 임금 수령액을 보호하고 사용자의 일방적인 임금 감액 행위를 막기 위함이다.

(2) 예외

- 전액불의 원칙에 대한 예외는 다음의 두 가지 경우에 한하여 엄격하게 인정된다. 첫째, 4대 보험료 등 세금 및 공과금과 같이 법령에 의하여 공제하도록 규정된 경우이다. 둘째, 노동조합비와 같이 단체협약에 특별한 규정이 있는 경우에는 일부 공제할 수 있다. 마찬가지로, 근로자의 개별적인 동의만으로는 임금 공제의 정당한 사유가 될 수 없다. 판례는 사용자가 근로자에게 가질 수 있는 채권(대여금 채권)을 임금채권과 상계하는 것은 전액불의 원칙에 위반되어 무효라고 본다.

4. 정기불의 원칙

- 정기불의 원칙은 임금은 매월 1회 이상 일정한 기일을 정하여 지급되어야 한다는 원칙이다.

(1) 의의

- 이 원칙은 근로자의 생활 안정성과 계획성을 보장하기 위함이다. 임금 지급 주기가 너무 길면 근로자가 경제적으로 어려움을 겪을 수 있고, 지급 기일이 불규칙하면 생활 계획을 세우기 어렵다. 따라서, 법은 월 1회 이상의 지급 횟수와 일정한 기일의 지급 시점 모두를 강제한다.

(2) 예외

- 정기불의 원칙에는 두 가지 예외가 있다. 첫째, 임시로 지급되는 임금, 수당(비상시 지급하는 임금) 또는 그 밖의 이에 준하는 것에 대하여는 매월 1회 이상의 원칙이 적용되지 않는다. 둘째, 상여금, 그 밖에 이와 유사한 것으로서 1개월을 초과하는 일정 기간마다 지급하는 임금에 대하여도 매월 1회 이상의 원칙이 적용되지 않는다(3개월마다 지급되는 분기 상여금, 6개월마다 지급되는 정기 상여금). 다만, 이러한 예외적인 임금도 지급 주기 내에서는 일정한 기일을 정하여 지급해야 한다.

III. 임금지급의무 위반

1. 벌칙[근기법 제43조, 제109조 제1항·제2항]

- 사용자가 정당한 이유 없이 임금 지급 원칙(제43조)을 위반하여 임금 지급 의무를 이행하지 않는 경우, 근로기준법에 따른 형사 처벌을 받을 수 있다. 근로기준법 제109조 제1항은 임금 지급 원칙을 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.고 규정한다. 이는 임금 체불 행위에 대해 강력한 처벌을 통해 근로자를 보호하려는 취지이다. 또한, 제109조 제2항에 따라 임금체불죄는 피해자(근로자)의 명시적인 처벌 희망 의사가 있어야 공소 제기가 가능한 반의사불벌죄에 해당한다. 다만, 사용자가 체불된 임금 등을 청산하기 위한 노력을 하지 않거나 상습적인 경우에는 가중 처벌될 수 있다.

2. 지연이자

- 사용자가 정당한 사유 없이 임금 전액을 지급 기일로부터 지급하지 않는 경우, 근로기준법 제37조에 따라 지연이자 지급 의무가 발생한다. 사용자는 임금 지급 사유가 발생한 날(퇴직일 등)부터 14일 이내에 지급해야 하며, 이 기간이 경과된 후 미지급된 임금에 대하여는 그 다음날부터 지급 하는 날까지 지연일수에 대하여 연 20%의 지연이자를 지급해야 한다. 이는 임금 체불을 억제하고 신속한 임금 지급을 강제하기 위한 제도이다. 다만, 천재지변 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 지연이자 지급 의무가 면제된다.

3. 체불사업주의 명단공개 등[근기법 제43조의2 제1항, 제43조의3 제1항]

- 정부는 상습적으로 임금을 체불하는 사업주에 대하여 명단 공개 및 신용제재 등의 행정적 조치를 취함으로써 임금체불을 예방하고 근로자 보호를 강화한다.

(1) 체불사업주 명단 공개[근기법 제43조의2 제1항]

- 근로기준법 제43조의2 제1항은 체불사업주의 명단 공개 제도를 규정한다. 명단 공개 대상은 일정 기준(명단 공개 기준일 이전 3년 이내 임금등을 체불하여 2회 이상 유죄가 확정된 자로서 명단 공개 기준일 이전 1년 이내 임금등의 체불총액이 3천만원 이상인 경우)에 해당하는 사업주 등 대통령령으로 정하는 기준을 충족한 사업주이다. 명단 공개는 신원을 확인할 수 있는 사항과 체불액의 내용을 관보 및 고용노동부 홈페이지 등에 게시하는 방식으로 이루어지며, 이는 사용자에게 불명예를 부여하여 임금체불을 억제하는 효과를 가져온다.

(2) 체불자료 제공[근기법 제43조의3 제1항]

- 근로기준법 제43조의3 제1항은 체불사업주에 대한 신용제재를 위해 체불자료 제공 제도를 규정한다. 일정 기준(임금등 체불자료 제공일 이전 3년 이내 임금등을 체불하여 2회 이상 유죄가 확정된 자로서 임금등 체불자료 제공일 이전 1년 이내 임금등의 체불총액이 2천만원 이상)을 충족한 체불사업주에 대하여 신용정보집중기관에 체불자료를 제공함으로써 은행 등 금융기관과의 거래에 있어 제한을 받도록 한다. 이는 명단 공개보다 더욱 실질적인 경제적 불이익을 가하여 임금체불을 방지하기 위한 강력한 행정 제재 수단이다.

IV. 결론

- 임금지급의 원칙은 통화불, 직접불, 전액불, 정기불의 원칙으로 구성되며, 이는 근로자의 임금채권 보호 및 생존권 확보라는 공익적 목적을 위한 강행 규정이다. 각 원칙은 엄격한 준수를 요구하며, 예외는 법령 또는 단체협약에 규정된 경우에 한하여 제한적으로 인정된다. 사용자가 이러한 임금지급 의무를 위반하여 임금 체불을 하는 경우, 형사처벌(징역 또는 벌금) 및 지연이자 지급 의무가 발생한다. 나아가, 상습적인 체불사업주에 대해서는 명단 공개 및 신용제재 등 행정적 제재를 가함으로써 국가적 차원에서 근로자 보호 조치가 이루어진다.